珠海高新区金唐东路（二期）工程“6·16”
一般车辆伤害事故调查报告

珠海高新区金唐东路（二期）工程“6·16”

一般车辆伤害事故调查组

2023 年 9 月 8 日

目 录

一、事故基本情况..... 2

（一）事故有关企业情况.....2

（二）项目概况.....4

（三）相关合同签订情况.....5

（四）事故相关人员情况.....6

（五）涉事装载机情况.....7

（六）相关气象情况.....7

二、事故发生经过和应急处置情况.....7

（一）事故发生经过.....7

（二）事故应急处置情况.....9

（三）应急救援评估结论.....10

（四）善后处置情况.....10

三、人员伤亡和直接经济损失情况.....11

（一）人员伤亡情况.....11

（二）直接经济损失.....11

四、事故技术分析.....11

五、事故原因和事故性质.....11

（一）事故原因.....11

（二）事故性质认定.....12

六、有关单位情况及存在的问题.....12

七、事故责任认定以及处理建议.....16

（一）免于追究责任人员.....16

（二）对事故责任单位、责任人的处理建议.....16

（三）其他处理意见.....16

八、事故教训.....17

九、事故防范和整改措施建议.....18

珠海高新区金唐东路（二期）工程“6·16”一般车辆伤害事故调查报告

2023年6月16日15:10左右，在珠海高新区金唐东路（二期）工程项目内，发生一起装载机撞人事故，造成1人死亡。直接经济损失120.13万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，6月17日，成立了由区管委会、区住房城乡建设局、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、唐家派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的珠海高新区金唐东路（二期）隧道工程（以下简称：“金唐东路工程”）“6·16”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时聘请专家配合参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话、专家论证和技术分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

珠海交通集团路桥开发建设有限公司[1]（以下简称“交通路桥公司”）。统一社会信用代码：91440400192594834A；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：陆**。该公司在金唐东路（二期）工程项目负责人：鲁*。

2.监理单位

珠海市城市开发监理有限公司[2]（以下简称“城开监理公司”）。统一社会信用代码:91440400192593989D；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郑**。持有广东省住房和城乡建设局核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E*********-4/1；具备市政公用工程、房屋建筑工程监理甲级资质；该公司在金唐东路（二期）工程项目总监理工程师：段**。

3.施工总承包单位

广东长正建设有限公司[3]（以下简称“长正公司”）。统一社会信用代码 91440400MA5110HN93 企业类型：其他有限责任公

[1]行业：房屋建筑业；注册资本：9000 万人民币；注册地址：珠海市人民西路 963 号 5 楼 501 室；成立日期：1996 年 2 月 8 日；许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；五金产品零售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[2]行业：专业技术服务业；注册资本：3003 万人民币；注册地址：珠海市香洲银桦路 347 号 5 栋 201、202 号房；成立日期：1995 年 11 月 20 日；许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

司；法定代表人：刘**。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D3******47，具备建筑工程施工资质。

4.劳务分包单位

福建菁华工程劳务有限公司[4]（以下简称"菁华劳务公司"）。统一社会信用代码91350181MA33LNTQX9；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：何*。持有福清市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D3******88，具备施工劳务不分等级资质。该公司在金唐东路（二期）工程项目负责人：薛**。

---

[3]行业：土木工程建筑业；注册资本：20000万人民币；注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园3栋2层217室；成立日期：2017年11月15日；章程记载的经营范围：市政道路桥梁工程、房屋建筑工程、水利水电工程、机电设备安装工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰工程、隧道工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑设计（以上项目凭资质经营）、商品、材料、设备的批发与零售、咨询服务、土石方、园林绿化工程、市政基础设施运营养护、预制构件生产、房屋租赁、物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[4]行业：建筑装饰、装修和其他建筑业；注册资本：10000万人民币；注册地址：福建省福州市福清市三山镇虎邱村43号；成立日期：2020年3月11日许可项目：建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；城市绿化管理；花卉种植；树木种植经营；农业园艺服务；园艺产品种植；新型陶瓷材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；日用产品修理；电气设备修理；通用设备修理；水泥制品制造；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.机械设备租赁单位

珠海市惟仰工程劳务有限公司[5]（以下简称：惟仰公司）。统一社会信用代码91440400MA524D6W56；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：林**。

（二）项目概况

金唐东路（二期）项目，位于珠海市香洲区唐家湾地区东南部，整体呈东西走向，为唐家湾地区南部东西走向的交通干道，主要服务于唐家湾地区内部东西向中长距离快速机动交通。

工程西侧起点位于哈工大路以西约0.2km，与现状金唐东路相衔接，向东以隧道形式穿越小南山北路、同时穿越中大建设用地，于唐南路以西出洞，分别与唐南路、港湾大道平面交叉。

道路全长约3.2公里，其中隧道长度约2.3km，东、西两侧接线道路长度约0.4km、0.5km，工程总造价约6.238亿元。2020年7月24日，该项目取得金唐东路（二期）《建筑工程施工许可证》（编号：440408202007230202）。项目于2020年8月1日开工，总工期1080天。

---

[5]注册资本1000万人民币；注册地址：珠海市香洲梅华东路188号（华南名宇二期）18栋1单元902房；成立日期：2018-年8月10日；许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；矿山机械销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；市政设施管理；水利相关咨询服务；住宅水电安装维护服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；隧道施工专用机械销售；对外承包工程；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；建筑砌块制造；水泥制品制造；非金属矿及制品销售；建筑砌块销售；运输货物打包服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

项目各单位设置有项目管理机构，建设单位在该项目负责人鲁*；施工单位合同约定项目经理：汤*，2021年11月2日变更为冯**；监理单位合同约定总监理工程师邓**，2021年5月24日变更为陈*，2021年7月26日变更为段**。

涉事现场为N线隧道NK2+196处（右侧洞），爆破开挖掌子面在事故点前方约30m，中隔墙长约27m，地面混凝土排水沟浇捣至距中隔墙约5m处。混凝土排水沟顶面略低于前方的填石路面约100mm，端头与破碎的石块石粉填筑临时通道形成的自然坡面相临，路边石块与排水沟端头的混凝土水平距离500mm。混凝土水沟顶部宽800mm。水沟内和水沟端头坑内存在积水。洞内通风设施与照明设施处于正常开启状态，挖掘机位于左导洞，装载机位于右导洞，装载机在整修便道，出渣车位于左导洞与仰拱交界处，等待装载机装渣土（详见附件事故技术调查报告）。

（三）相关合同签订情况

1.施工总承包合同

2020年5月20日，交通路桥公司和珠海格力市政工程有限公司（2020年5月21日企业名称变更为长正公司）签订《金唐东路（二期）工程施工合同》[6]，合同约定计划开工日期2020年5月25日，计划竣工日期2023年5月9日，受新冠肺炎疫情等影响，竣工日期延迟。合同约定由长正公司为金唐东路工程施工总承包单位，项目总价623801666.32元，并签订《建设工程

安全生产合同》，约定发包人职责和承包人职责。

2.监理合同

2019 年 1 月 29 日，交通路桥公司和城市开发监理公司签订《金唐东路（二期）工程监理合同》[7]，约定由城市开发监理公司作为金唐东路工程项目监理单位，监理费用 18801530 元人民币。合同约定监理日期自施工准备开始至保修期结束之日止。

3.劳务分包合同

2020 年 9 月 3 日，长正公司和菁华劳务公司签订《金唐东路（二期）工程白埔路出口（NK2+993～NK2+110、SK2+949～SK2+070）隧道主体施工劳务分包合同》[8]，约定由菁华劳务公司承包金唐东路（二期）工程白埔路出口（NK2+993—NK2+110、SK2+949—SK2+070）隧道主体结构工程劳务作业，范围是（NK2+993—NK2+110、SK2+949—SK2+070）段隧道开挖、支护、二衬等施工。合同总金额约 4982.3459 万元。双方签订《安全生产协议》，协议约定双方安全生产责任。

4.设备租赁合同

2020 年 8 月 4 日，长正公司和惟仰公司签订《金唐东路(二期）工程白埔路段机械设备租赁合同》[9]，合同约定长正公司向

---

[6]《金唐东路(二期）工程施工合同》，合同编号：LQ-52-7-2020-1

[7]《金唐东路(二期）工程监理合同》，合同编号：LQ-52-7-2019-1

[8]《金唐东路(二期）工程白埔路出口（NK2+993～NK2+110、SK2+949～SK2+070）隧道主体施工劳务分包合同》，合同编号：GC2004004-劳 002

[9]《金唐东路(二期）工程白埔路段机械设备租赁合同》，合同编号：GC2004004-租 003

惟仰公司承租施工用机械，并签订《安全生产协议》，协议约定双方安全生产责任。

（四）事故相关人员情况

1.林*，*岁，身份证号：**********，福建省**市**镇人，2023年2月10日与菁华劳务公司签订《劳动合同》，在金唐东路（二期）项目从事现场施工管理岗位工作。

2.郑**，*岁，身份证号：**********，云南省*****族**州**县人，2023年2月7日与菁华劳务公司签订《劳务合同》，在金唐东路（二期）工程项目担任装载机（铲车）操作员，持有合法有效建筑机械行业职业技能培训合格证。

3.薛**，*岁，身份证号：**********，福建省**市**镇人，2022年2月10日与菁华劳务公司签订《劳务合同》，在金唐东路（二期）工程项目担任项目负责人职务。

（五）涉事装载机情况

龙工牌装载机（以下简称“装载机”），产权单位：珠海市惟仰工程劳务有限公司，生产厂家：龙工（福建）机械有限公司，型号LG855NC I。该机械在金唐东路（二期）项目进场检测结论：合格。

（六）相关气象情况

2023年6月16日00时－17日00时，日最高气温30℃，日最低气温26℃；风向：南风；风力3-4级；天气大雨转小雨。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

6月16日下午，菁华劳务公司带班薛**电话安排装载车司机郑**进行出渣作业，6月16日14时40分许，郑**驾驶装载机在作业面清渣。装了4斗后，发现地面碎石零散且有掉渣，影响装载机作业，随即倒车拖铲整平归拢。因视觉盲区，郑**不能完全观察到右后方是否有人，而且作业这段时间内没有其它人员进入作业区域。倒车整平地面是一般常规性操作，郑**便没有下车确认车后是否有人。当时，运渣土的泥头车司机周**正在上班，工作任务是到隧道内运石渣，其将车开到装载位置停好后在驾驶室休息。

15时许，施工员林*进入隧道进行隐患整改情况复查，此时刚好来到作业面，距装载机后部太近，发现装载机倒车后马上躲闪，但躲闪不及被装载机后保险杠碰撞，在其欲往前跨到水沟混凝土地面躲避时，因地面不平、重心不稳等原因，未能跨到地面上，而是踩空在混凝土水沟的端头水坑里。林*会阴部撞击到混凝土转角上，随后又遭装载机右后轮挤压，导致会阴部严重创伤出血。林*受伤后头脑尚能清醒，能转头向泥头车司机周**呼叫求救。

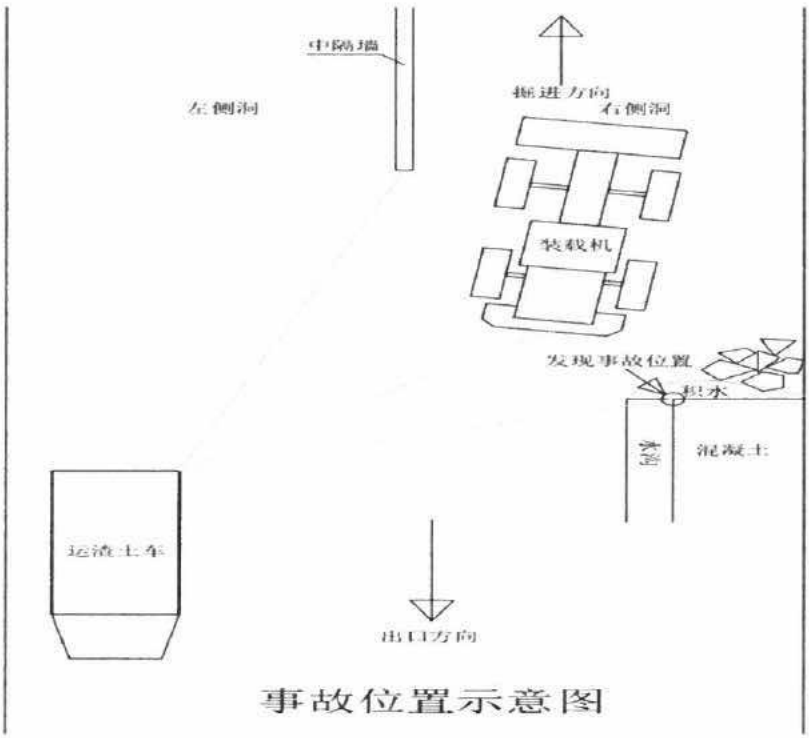
15时10分许，周**听到呼救后立即下车跑到水沟处，看到林*跨坐在水沟转角处。周**从腋下抱林*，想把林*抱到地面但抱不起。这时装载机驾驶员郑**也来到水沟处，周**让郑**扶着林*，其去30多米外叫工友帮忙。此时位于加工车间工区的负责

人俞**（长正公司）从对讲机收到消息，骑电动车到场，看到有人员受伤后随即骑电动车掉头去驾驶皮卡车进入出事点，周**等人看到俞**驾车到场后，立即将林*抬至皮卡车后排，由俞**驾车送往中大五院救治。

15 时 35 分许，伤者被送至中大五院;

16 时 45 分许，医院宣布林*经抢救无效死亡。

事发时的平面图示如下:



事故位置示意图

（二）事故应急处置情况

高新区接到事故报告后，迅速启动应急预案，医疗、建设、应急、公安等应急救援力量第一时间赶赴现场，并组织开展救援工作。市公安局高新分局对事故发生区域进行警戒，高新交警大

队维护现场交通秩序；区应急管理局牵头会同区住房城乡建设局现场勘验、调查取证、处理善后事宜及按要求报送事故信息等工作。

6月16日15时10分许，事故发生后，现场渣土车驾驶员周**、装载机操作员郑**立即开展救助。

15时16分，因公出差正在出发路上的项目执行经理黄*接到工区负责人俞**电话报告后，立即电话报告公司总经理汤*，汤*交代黄*按程序上报，黄*随即交办同行的项目总监段**，立即上报事故给交通路桥公司和政府相关部门。黄*随后接到安全员黄**电话报告说区住房城乡建设局安监站人员因例检已到哈工大区项目部并获悉发生事故。

区住房城乡建设局安监站杨**等人正在外勤例行检查，到达哈工大工区项目部获悉白埔路工区发生事故后，第一时间上报给区住房城乡建设局。

15时48分，区应急管理局指挥中心接到区住房城乡建设局事故通报后，立即通知相关部门启动应急处置工作。

16时02分，区应急管理局人员到达现场，与先后到场的住建、公安、交警部门启动应急处置工作。

（三）应急救援评估结论

此次事故救援，区住房城乡建设局、区应急管理局（区安委办）主要领导及时带队到现场指挥，公安、交警部门全力配合。现场相关部门决策科学合理，事故信息报送准确及时，应急机制

有序有效，现场救援处置得当，未发生二次伤害事件。经综合评定，本次事故应急救援处置符合应急处置措施程序及要求。

（四）善后处置情况

事故发生后，装载机产权单位珠海市惟仰工程劳务有限公司，已与林*家属签订《工亡赔偿协议书》。6月20日遇难者遗体火化；6月18日遇难者家属与郑**签订《谅解书》；目前家属离开珠海返乡，善后处理工作全程平稳。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

林*，男，*岁，身份证号：**********，福建省**市**镇人，事故发生时在北线隧道仰拱填充作业面处进行安全隐患整改情况核查作业，在事故中受伤后送院抢救无效死亡。根据《死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为创伤性休克。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，经事故单位统计、主管部门审核，调查组核定此起事故直接经济损失为120.13万元。

四、事故技术分析

事故调查组聘请专家组成专家技术组，通过现场勘察、检测鉴定、查阅资料、问询谈话、模拟操作，形成事故技术调查报告（详见附件）。

五、事故原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组经过现场勘察、技术分析、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，认定事故原因为：施工员林*违规进入装载机作业区域，装载机司机郑**作业时未确认环境安全的情况下盲目倒车碰撞挤压到林*，导致林*严重创伤失血过多死亡。

（二）事故性质认定

经调查认定，珠海高新区金唐东路（二期）隧道工程“6·16”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、有关单位情况及存在的问题

（一）交通路桥公司

交通路桥公司作为项目建设单位，对项目公开招投标方式招标施工单位、监理单位，及时签订施工合同和安全生产合同，约定各方安全生产义务和责任，及时办理开工许可；项目开工前组织专家和各参建单位进行各项调查、安全评估和技术分析评估；对该项目派驻有项目管理人员，成立由项目管理机构，制定有各项管理制度并落实；建设过程中多次组织召开会议，督促各参建单位落实责任做好各项工作；及时转发、下发相关文件，通知各参建单位落实安全生产责任，严格遵守国家法律法规和合同约定进行建设施工；及时划拨各项建设资金到位，督促施工单位严格做到专款专用、保障安全措施及时到位；根据施工进度，公司、

部门、项目等机构及时组织各参建单位开展安全生产督促检查，对发现的问题跟踪逐一落实；对该项目做到有计划、有日常督促检查、有专项督促检查、有随机检查抽查。今年以来，除日常检查外，对该项目累计发出安全生产隐患检查文件17份。对发现问题严格督促跟踪，做到百分百落实整改到位。作为建设单位，未发现明显不当行为。

（二）长正公司

通过调查，长正公司成立了项目部，按规定设置安全生产组织架构，配备安全管理人员；通过核查《安全生产管理制度》、签订安全生产责任书及安全生产责任制考核表，证实已建立健全各项制度并落实本单位全员安全生产责任制；通过核查《安全生产操作规程》等资料证实监督实施到位；通过核查《2023年度教育培训计划》资料，证实依法制定有年度教育培训计划；通过核查《安全教育记录》《新工人安全教育汇总表》等资料证实，依法开展了安全生产教育培训和技术交底，安全生产教育培训计划有效组织实施；通过核查《安全教育记录》资料证实，对分包单位有进行项目级教育培训和技术交底；通过核查《安全教育记录》资料，证实已按照《建设工程总分包安全管理协议》《建设工程劳务分包安全管理协议》规定对菁华劳务公司人员进行安全技术交底和教育培训；通过核查《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料，证实定期、不定期组织开展安全生产检查、巡查、整改，并建立隐患排查治理档案；通过核查《事故应急救

援预案》、《三防应急救援演练方案》和应急演练记录资料，证实依法编制应急预案，根据实际工作需求组织编制有各种安全方案、措施，并组织演练；通过核查与珠海交通集团路桥开发建设有限公司的《安全生产协议》，证实乙方作为总包单位，对其他施工单位负责安全生产总协调工作并与菁华劳务公司签订有《建设工程总分包安全管理协议》；通过核查《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料，证实开工以来项目组织检查达172次、公司领导带班检查23次，排查并治理安全隐患86处。但作为总承包单位，未发现事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全警戒等问题。

（三）城开监理公司

作为项目监理单位，在工程中标后，根据合同要求成立了项目监理部，按合同规定配备相应专业的监理人员，并指定专人负责安全监理工作，其它专业监理人员一岗双责配合安全专监工作，开展现场安全监理工作。根据本工程特点和监理规划编制了《监理规划》、《安全监理实施细则》、《安全技术交底》，制定了安全监理工作制度，明确了项目监理机构分工和职责，安全监理工作流程。根据本工程《安全监理实施细则》《施工机械安全监理》《装载机作业》规定了施工机械注意事项及作业要求，按照《安全技术交底》《装渣与运输安全措施》进行了交底。监理单位据现场施工情况及安全生产状况，安排监理人员巡视检查，按规定履行安全管理工作。项目开工以来，监理下发隐患整

改通知书179份、工地安全大检查记录62份、工程联系单41份、罚款单26份，定期、不定期开早班会及交班会，根据现场实际情况组织不定期的专项检查，发现问题及时下发通知单要求施工单位整改并复查，对发现的隐患问题跟踪整改闭合。但作为监理单位，未发现事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全警戒等问题。

（四）菁华劳务公司

通过核查《建设工程专业分包合同》《安全管理协议》《安全生产岗位责任制》《岗位安全技术操作规程》《安全教育档案》《班前安全活动记录》等资料，菁华劳务公司已按规定成立组织管理架构，按项目实际情况制定安全生产规章制度，配合总包开展安全监督检查及整改，开展对装载机操作员郑**等现场作业人员的安全生产三级教育和安全技术交底。

但作为专业分包单位，安全检查落实不到位，未及时发现存在的安全隐患并及时制止和纠正违章行为；调查发现当天未按要求在施工作业区域设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全警戒。

（五）区住房城乡建设局

经区住房城乡建设局审查，于2020年7月24日核发该项目施工许可证。2022年1月1日至2023年6月16日，高新区住建局安监站对金唐东路（二期）项目组织开展多次检查，共下发停工通知书5份、整改通知书34份、人员扣分通知书26份、企

业扣分通知书8份，有效推动企业落实安全隐患排查治理工作。2023年5月17日，安全生产巡查中发现该项目白埔路N线、S线逃生通道设置不规范，距离掌子面及二衬较远等问题，下发隐患整改通知书，跟进对项目经理、安全员、总监、专监人员扣分处罚，悬挂红牌警示；5月25日安全生产检查中要求加强对铲车司机岗位人员安全教育，下发隐患整改通知书；6月2日安全生产检查中发现该项目存在洞内文明施工差，洞内人车分流不到位等问题，跟进对项目经理、安全员、总监、专监人员扣分处罚。

综上，建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规、政府相关文件进行施工许可审批，对该项目安全施工措施进行审查，对现场发现的安全隐患及时下达了整改通知单，并进行了整改后的复查，对相关责任人进行了动态扣分，履行了主管部门监管职责。

七、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

林*，男，群众，福建省**市**镇人，菁华劳务公司员工，在金唐东路（二期）项目从事现场施工管理岗位工作。在进行安全隐患整改复查时，在装载机正在作业的情况下，未对装载机司机进行有效提示，即擅自进入作业区域，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

郑**，群众，菁华劳务公司装载机司机，在作业时未对作业区域认真查看，未确认环境安全的情况下盲目倒车碰撞挤压到林*发生事故，存在工作疏忽，对事故发生负有责任。目前郑**因涉嫌过失致人死亡，已经由公安机关采取刑事强制措施，目前处于取保候审情况。

（三）对事故责任单位、责任人的处理建议

1.菁华劳务公司，作为专业分包单位，安全检查落实不到位，未及时发现存在的安全隐患并及时制止和纠正违章行为；调查发现当天未按要求在施工作业区域设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全警戒。在此次事故中负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对菁华劳务公司进行立案调查，追究其事故责任。

2.薛**，群众，菁华劳务公司项目负责人，负责现场安全生产管理、人员工作安排与教育，对项目部安全生产管理不到位，对人员安全教育培训力度与效果存在不足，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对薛**进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）其他处理意见

1.长正公司，作为项目总承包，未发现事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全

警戒等问题。建议建设行政主管部门对施工单位全区通报并扣分处理。

2.城开监理公司，作为监理单位，未发现事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全警戒等问题。建议建设行政主管部门对监理单位全区通报并扣分处理。

八、事故教训

首先，企业要建立健全安全生产管理制度，明确各级管理人员的责任和义务。制度要覆盖生产全过程，包括设备维护、操作规范、安全防范等方面，让员工在工作中有所遵循。长正公司要加强落实实名制打卡，严格按要求填写施工日记，加强对施工情况的全面了解，确保及时发现并排除安全隐患。

其次，项目要加强员工的安全教育和培训，提高安全意识和技能。员工要掌握正确的操作方法，遵守安全规定，遇到危险情况要及时采取正确措施。

九、事故防范和整改措施建议

（一）建设、施工、监理单位作为施工现场的主要管理方，要肩负起安全生产主体责任，加大管理力度，增加检查频次，对现场进行全方位、无死角进行全面的日常巡查。

本次事故中，林*作为负有安全管理职责的现场施工管理员，安全意识薄弱，无视机械作业存在的风险，违规擅自进入作业区域，反映生产经营企业部分一线安全管理人员严重缺乏安全意识

及遵守生产安全规范的意识，凸显生产经营企业对一线安全管理人员的安全教育和技术交底不到位。施工单位要加强对所有人员的安全再教育，针对各工种在施工作业过程中所面临的风险进行风险认知、辨识与防范措施的教育，让一线务工人员真正认识到危险源、如何采取有效措施防范事故发生。监理单位要加强对现场的检查巡查，及时发现工人违规、违章作业行为，对不满足施工条件的作业要及时进行制止。施工单位、监理单位要加强对危大工程施工的全程现场监督，要求作业人员务必严格按操作规程进行操作，不能心存侥幸。加强对专业作业人员、特种作业人员教育，要求相关人员进行专业操作时务必集中注意力，规范操作，坚决杜绝事故。

（二）区住房城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产“红线”意识，继续深入开展工程建设领域专项整治工作，进一步强化建筑施工安全监管工作，发现人员违规行为要严格追究责任。要加强建筑领域安全生产宣传工作，督促企业严格开展人员安全教育培训和技术交底并确保落实到位。督促指导事故单位制定整改方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位。

（三）区相关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步落实属地管理责任和企业主体责任。

各主管部门要统筹发展和安全两项工作，建立完善重大安全风险会商研判机制，深刻汲取近期各类安全生产事故教训，结合重大隐患排查专项行动，持续开展重点领域、重点部位、重点行业安全隐患排查整治；进一步加强安全生产宣传引导，强化社会面的安全意识，扛牢安全生产政治责任，为推动社会经济高质量发展提供坚强保障。要深刻汲取此次事故惨痛教训，举一反三，精准研判各行业领域重大安全风险，加大事故隐患排查治理力度，补短板、强弱项，坚决消除重大安全风险隐患，坚决稳控安全生产形势。要充分认识到工程建设领域的高风险性，以“时时放心不下”的责任感，以超常规决心和举措加强事故防控，坚决杜绝类似事故再次发生。